

עין משפט
גור מצוה

קיה:

מחזורתא מתני' דר״א בר׳ יהודה. ואמ״ת ואמאי לא משני מתני' שלא בשעת הולאת זבלים ודברי הכל כדמשני בהמניח (ב"ק דף ל. וספ.) אמתני' דהתם וי"ל דהכא פשיטא ליה דאיירי שלא בשעת הולאת זבלים ולהכי לא הוה קשיא ליה הא דמתני' מנכרת לזבל לאלתר ור' יהודה ממיר להניח ל' יום אלא להכי לא מצי אתא כר' יהודה משום דמחייב לשלם מה שהזיק אפילו הזיק צההיא שעה קטנה שיש לו רשות להניח ולרבי יהודה אותה שעה כיון שיש לו רשות פטור ועי"ל דמתניתין משמע דאיירי בשעת הולאת זבלים מדקמיי המזבל מוזבל משמע בשעה שרגילין לזבל והא דלא הוה קשה ליה דרבי יהודה שרי שלשים יום ומתני' לאלתר משום דליכא למימר דמתניתין ענה טובה קמ"ל שימחר שלא יטרכך לשלם מה שהזיק:
ותניא

דתניא ^(א)רבי יהודה אומר ובשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרה"ר וצוברו כל שלשים יום כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת בן הנחיל יהושע לישראל את הארץ אפילו תימא רבי יהודה ימודה ר' יהודה שאם הזיק חייב לשלם והתנן ^(ב) ^(ג)מודה רבי יהודה בנר חנוכה שהוא פטור מפני שהוא עושה ברשות מאי לאו רשות דבית דין לא רשות דמצוה והתניא כל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברה"ר אם הזיק חייב לשלם ורבי יהודה פוטר אלא מחזורתא מתני' דלא כרבי יהודה אמר אביי רבי יהודה ורבן שמעון בן גמליאל ור' שמעון כולחו סבירא להו כל מקום שנתנו לו חכמים רשות והזיק פטור רבי יהודה הא דאמרן רשב"ג דתנן רשב"ג אומר אף מתקן הוא את מלאכתו לפני שלשים יום רבי שמעון דתנן ^(ד)היה מעמידו בעלייה צריך שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח וואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא אמרו כל הישעורים הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם ת"ר ה'חצב שמסר לסתת הסתת חייב הסתת שמסר לחמר החמר חייב החמר שמסר לכתף הכתף חייב הכתף שמסר לבנאי הבנאי חייב הבנאי שמסר לאדריכל אדריכל חייב ואם הניח אבן על הדימום והזיקה כולן חייבין לשלם והתניא י'אחרון חייב וכולן פטורים לא קשיא י'כאן בשכירות כאן בקבלנות: **במתני'** ^(ה)שתי גנות זו על גב זו והירק בינתיים ר"מ אומר של עליון ר' יהודה אומר של תחתון אמר ר"מ אם ירצה העליון ליקח את עפרו אין כאן ירק אמר ר' יהודה אם ירצה התחתון למלאות את גנתו אין כאן ירק אמר ר"מ מאחר ששניהן יכולין למחות זה על זה רואין מהיכן ירק זה חי אמר ר"ש ^(ו)כל שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול הרי הוא שלו וא' והשאר של תחתון: **גב'** אמר רבא בעיקרו כולי עלמא לא פליגי דעליון הוי כי פליגי בנופו ר"מ סבר ^(ז)שדי גופו בתר עיקרו ור' יהודה סבר לא אמרינן שדי גופו בתר עיקרו ^(ח) (ואזדא לטעמיהו) דתניא ^(ט) היוצא מן הגזע ומן השרשין הרי אלו של בעל הקרקע דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר ^(י)מן הגזע של בעל האילן ומן השרשין של בעל הקרקע ותנן

ומה אסא אומר. אינן באין משל כצור הא אחרן דלא קני: **הכי קאמרי** ליה **מדנריך**. דקאמרת ישמרס חנס: **לדברינו**. דסבירא לן דמקינן רבנן ארבעה זוזי מן התרומה לשומרי ספיחים זה מוחל עליהן וממאלו לו בתרומה ארבעה זוזים שאין לצבור חלק בהם ואם

קוינן מהן תמידין ומוספין ושאר קרצנות כצור אין תמידין באין משל כצור: **במתני'** **המוציא מוציא** ו**סמונל מונל** כלומר אינו רשאי להשהותו שם אלא זה מוציאו מן הרפת לרה"ר והנושאו יהא מוזמן לישאנו לשדה ולגנה לזבל: **אין שורין טיט**. מקומות יש ששורין אותו ימים רבים כצור במקום אחד: **ואין לזנוס לזנוס**. לפי שמההא אותן לייבשן שטות הטייט צקרקע חלקה כעובי הלזנים וחורץ צו חרילות שמי וערב כמדת הלזנים ומינתן שם עד שיצטו: **וגולנין טיט**. לתת מיד צבנין: **והזונה זונה**. מקבל מיד המציא וזונה: **מסקן**. מומן צרשות הרצים ואינו חייב צנוקין: **גב'** **ולוצרו כל שלשים יום**. משלשים לשלשים חורר ולוצרו כדי שיהא נישף יפה: **מודה רבי יהודה וכו'**. ומתני' נמי ענה טובה קאמר שלא יתחייב צנוקן: **בנר חנוכה פטור**. גבי הניח חנווני נרו מבחוץ ועבר גמל טעון פשתן ודלקה בנר והדליק את הכירה צב"ק (דף סג.): **מאי לאו צרשות צ"ר**. אלמא כל מידי דיהבו ליה רבנן רשותא אס הזיק פטור: **כל אלו שאמרו וכו'**. כל אותן מוקין שנתנו חכמים עליהם רשות ואמרו מותרין לקלקל צה"ר ולהשליכן לשם כגון הולאת זבלים לר' יהודה וכגון פותקין ציצותיהם וגורפינ מערותיהן צימות הגשמים דצרשות קא עבדי צב"ק (דף עא.): **אף מסקן הוא**. וקאי אמתא קמא דלמר אס הזיק משלם וקאמר ליה איהו אף בשלשים יום קודם לכן מתקן ופטור: **היה מעמידו בעלייה**. משנה היא צב"צ בלא יחפור לא יעמיד אדם תנור צמוך הבית אכ"כ יש על גביו חלל גובה ד' אמות מפי התנור לעלייה: **היה מעמידו בעלייה**. עד שיהא תחתיו עובי מעזיבה שלשה טפחים: **וצכירה**. שאין היסק שצה גדול: **עפת**. מעזיבה יהא תחתיה: **ואס הזיק**. שדלק הבית

והדליק את סביציו: **חצב**. החוצב אבן מן ההר לעקרה מחיצורה: **ספס**. הוא המרצעה ומחליקה: **חמר**. נושאה מן ההר שסיתמה הסתת שם ומוסרה לכתף המושיטה לצנאי העומד על מעמד החומה העשוי להילוך האומנין: **אדריכל** ^(א) הוא אבי האומנין שהוא מדקדק בהגמת האבן לצדה על מושבה גבוה שלא תמיש ולא תטא ולא תהא צולטת חוץ לדימום: **חייב**. זה שהיא צידו חייב צנוקה אס תפול מידו ותזיק את אחרים או משצר היא הוא חייב לשלם. ואע"ג דמוקמינן להא לקמן בקבלנות וכולן שותפין במלאכה אין חייב אלא מי שהימה מסורה לו דכיון דכחו הוא הנזק מוטל עליו כל היכא דמיתרמי דתנן אדם מועד לעולם שוגג ומויד אונס ורלון דנפקא לן צב"ק (דף עא): **פלע** תחת פלעש' לחייב על השוגג כמודד ואונס כרלון: **כולן**. אלו שהיו שותפין במלאכה אחת ומשהניחו אבן על הדימום היא שורת הצנין נפלה והזיקה הואיל ולאו כחו דאדריכל הוא שלאחר שהניחה נפלה וליכא לחיוביה משום גירי דליה כולן חייבין יחד שכולן שותפין בצבר ועליהן המלאכה לעשות וקיבלו אחריות הנזק יחד: **והסניא האחרון חייב**. אדריכל שהניחה: **בשכירות**. האחרון חייב: **צקבלגוס**. כולן חייבין היכא דלא נפלה מיד אחד מהן דעל כולן לשמור שמהא מיושבת יפה: **במתני'** **שפי גנות זו על גב זו**. סמוכות זו לזו האחת קרקעיתה גבוה ושאללה קרקעיתה נמוך: **והירק צינפים**. צוקיפת הגובה שזו גבוהה מזו יש שומים או צללים: **של עליון**. שהרי עפרו הוא ומשלו הוא יונק: **של תחתון**. שעל אדירו הוא מונח: **למלאות גנתו עפר**. משוה קרקעו לעליונה: **אמר ר"מ מאחר ששניהן הן יכולין למחוס זה על זה**. שלא יהא ירק זה כאן עליון ליטול עפרו והתחתון למלאות גנתו: **רואין מהיכן ירק זה חי**. ממקום שהוא יונק וגדל לו ינתן: **כל שעליון יכול לפשוט ידו וליטול הרי אלו שלו**. כדקאמר ר"מ הואיל ומעפרו היא חייה: **והשאר של תחתון**. ועליון הוא גופיה אפקורי מפקר להו לגביה שנגאי הוא לו ליטול רשות ליכנס לתוך של חצירו וללקוט: **גב'** **צעיקרו**. שרשי הירק: **בגופו**. לפי שהן תלוין באדירו של תחתון פליגי בהו: אילן

הבית והעליה פרק עשירי בבא מציעא

מסורת הש"ס

(א) צ"ק ל. פא: [מוקפת' פי"א], (ב) [ע"י צ"ק ל.], (ג) צ"ק סא: צ"ב כ.; (ד) גיטין כב., (ה) [שבת ד: ת.], (ו) רש"ל מ"ז והכי נורס ותני' נמי גבי מקח וממכ' כי האי גוונא דמנלא היולא וכו' [וע"י מוס' גיטין כב. ד"ה ונדאשרוש וכו'], (ז) [צ"ב פא.], (ח) ע"י רש"י עירובין סו. ד"ה אדרכלין, (ט) [שמות כא.],

מוסף רש"י

כל שלשים יום. רשאי להניחם שם (ב"ק ל. פא.), שעל מנת בן הנחיל בר'. שלא יהי מקפידין על מושם פרתומי ניסא פטור (שם ל.) מאי לאו רשות דבית דין. משום דכרשות צ"ד הניח בחוץ משום פרתומי ניסא פטור (שם.) לא רשות דמצוה. כלומר משום רשות צ"ד דמנזיה מיפטור, אבל צרשות צ"ד דלאו מנזיה חייב (שם.) צריך שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים. אטעריין בלע"ז בית קרקע משום פרתומי ניסא פטור (ב"ק סא.). רשות דמצוה רבכירה טפח. שפתומה מתנור ואין מנעירין במוכה לאו גדול (שם) אף היא כלי חרס שפותמים קדירה על חללה ואין עשין במוכה היסק גדול כמו עושין בתנור (ב"ב ב.). ואם הוויק. אחר שהיו שם כל השיעורין הללו, משלם מה שהזיק. ואעפ"כ משכנין עליו הגשמים להחריק בכל השיעורים הללו, שמה דליק בתיהם ואין לו מה לשלם (שם.) שתי גנות זו על גב זו. זו אכלז וזקרקעת האחת גבוה ממצרחה וגדורו שלה וקוף. והזיקה בינתיים. בגידור הגבוהה דעכשוו הוא נשרש צקרקעו של עליון ונטיפו באדירו של תחתון (גיטין כב.) של תחתון. אולינן בנר טף (שם.) אם ירצה כו' אין כאן ירק. והואיל וידרו למחות וגורס לרק הוא זוכה בה (שם.) מן הגזע של בעל האילן. דמגורף אילנות קאמ', ומן השרשין של בעל הקרקע. דכיון דמתחת לקרקע יוצא מקרקעו גדל (ב"ב פא.),

(א) גב' והתנן רבי יהודה

אומר בנר חנוכה פטור ככ"ל ומיבת מודה ומיבת שהוא נמחק. וצ"ב סוף הסוג כצ"ק: (ג) שם דמניא אילן היולא מן הגזע:

הגהות הגר"א

[א] במשנה הרי הוא שלו והשאר כו'. צ"ב משמע דבעיקר דינא ס"ל כר"י ונ"מ למסירה ועברה ולכן כתב הרמב"ם בנפלא דלקמן דלכתחלה לא יטול העליון כו' (ועמ"ס רבינו בחיי"ם ס"י קס"ו ס"ג ב):